

Nr. 52 Referentenbesprechung in der Reichskanzlei vom 9. März 1939, 10 Uhr

R 43 II/1188a, Bl. 170–172 Niederschrift durch ROI Kaiser/Rkei

Beginn: 10:00

[FINANZIERUNGSREGELUNG FÜR DIE NEUGESTALTUNG BERLINS]

Leiter der Besprechung: RKabR Dr. Killy.

Teilnehmer: siehe bei[iegende] Anwesenheitsliste¹.

Gegenstand der Besprechung: Entwurf einer „Dritten VO zur Durchführung des Erlasses über einen Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt vom 30. Januar 1937“ in der den Beteiligten durch Rk. 5336 B vom 24. Februar 1939 mitgeteilten Fassung².

Der Vertreter des Generalbauinspektors (Mag[istrats]Rat Dr. Frank) gibt zunächst einen Überblick über die wesentlichsten Änderungen gegenüber dem früheren Entwurf, die das Ziel verfolgen, die Basis der Kostenträger möglichst breit zu gestalten.

Dann wird in die Besprechung der einzelnen Paragraphen des Entwurfs eingetreten.

Zu § 1³: Der Fassung wird allgemein zugestimmt.

Zu § 2⁴: Der Vertreter des *RWirtschaftsmin.*⁵ begründet die von dem Generalbevollmächtigten für die Energiewirtschaft in seinem – bei Anberaumung der Besprechung noch nicht verteilten – Schreiben vom 4. März 1939 an Reichsminister Dr. Lammers⁶ gegebene Anregung, in § 2 die Worte „Veränderungen und Umlegungen“ zu streichen. Dieser Anregung des Generalbevollmächtigten liegt die Besorgnis zu Grunde, daß die Kostenregelung auch bei anderen Städten Anwendung finden könnte, für deren Energiewirtschafts-Unternehmen die Durchführung finanziell untragbar sei. Für Berlin könne die ausdrückliche Regelung für „Veränderungen und Umlegungen“ um so eher entbehrt werden, als mit zwei der wichtigsten Versorgungsunternehmen (Gasag⁷ und Charlottenburger Wasserwerke) eine Vereinbarung im Sinn des § 2 bereits getroffen ist, während mit dem dritten Unternehmen (Bewag⁸) aussichtsreiche Verhandlungen über eine solche Vereinbarung schweben. Der Vertreter des *RVerkehrsmin.* (MinR Schlütter) legt aus grundsätzlichen Erwägungen größten Wert auf Beibehaltung der jetzigen Fassung des § 2, zumal die RBahn auf dieser Grundlage für einige Bauvorhaben bereits Abreden mit der Stadt getroffen hat und weitere Abreden zu treffen im Begriff steht. Das *RWirtschaftsmin.* bringt nochmals zum Ausdruck, daß es materiell mit dem

¹ Anwesend waren 22 Referenten und Sachbearbeiter; R 43 II/1188a, Bl. 174. Zu den bislang erfolglosen Verhandlungen seit 1937 über eine sog. FinanzierungsVO für die Neugestaltung Berlins s. ARH IV, Nrr. 144, 164, 173; ARH V, Nr. 141. Vgl. auch APK I 1, Reg. Nr. 12955.

² R 43 II/1188a, Bl. 165–167, 175 f. Den Entw. hatte der GBl am 9. 2. 1939 der Rkei übersandt und bemerkt, in ihm seien alle Ressortwünsche „weitgehendst“ berücksichtigt; ebd. Bl. 158–161.

³ Gleichlautend mit der Entw.-Fassung vom Juni 1938; s. ARH V, Nr. 141 Anm. 6.

⁴ § 2 gleichlautend mit § 3-alt/§ 4-neu der Fassung vom Juni 1938; ebd. Anm. 15.

⁵ MR Quecke.

⁶ R43 II/1188a, Bl. 168 f. Analog auch der RWiM selbst in seiner Stellungnahme vom 17. 1. 1939; ebd. Bl. 154.

⁷ Berliner Gaswerke AG (GASAG).

⁸ Berliner Elektrizitäts-Werke AG (BEWAG).

Entwurf einverstanden ist; ihm erscheinen nur die möglichen Konsequenzen aus der gesetzlichen Normierung dieser Frage bedenklich.

Präs. Zörner⁹ (*DurchfStelle für die Neugestaltung der Rhauptstadt*) tritt für die Beibehaltung der jetzigen Fassung ein. Folgerungen aus der vorgeschlagenen Regelung – die im übrigen nach dem Wortlaut des VO-Entwurfs auf Berlin beschränkt ist – könnten nur für diejenigen Städte gezogen werden, die auf Anordnung des Führers und Reichskanzlers umgestaltet werden sollen. Zudem ist nach seiner Meinung die Zahl der finanziell schwachen Versorgungsunternehmen nur gering. *RKabR Dr. Killy* schlägt vor, die von dem Generalbevollmächtigten aufgeworfene Frage zwischen diesem und dem GenBauInsp. unmittelbar zu klären. Er regt ferner an, gegebenenfalls durch die Fassung des § 2 zu unterstreichen, daß sich die Regelung ausschließlich auf die Reichshauptstadt beziehe und keinen auch für andere Städte ohne weiteres anwendbaren allgemeinen Grundsatz enthalte.

Zu § 3¹⁰: In Abs. 3 ist in der 2. Zeile das Wort „Herrichtung“ durch „Errichtung“ zu ersetzen. Im übrigen werden keine Bedenken gegen die Fassung dieses Paragraphen geltend gemacht.

Zu § 4¹¹: Der Vertreter des *Oberkommandos der Wehrmacht* (MinDir. Tischbein) bittet, ihm zu bestätigen, daß zu den Kosten der „Umsiedlung“ (Abs. 1) nur die Umzugskosten der Mieter und dergl., nicht aber die Kosten der neuen Siedlungsstelle (Ersatzfläche) rechnen. Präs. Zorner bestätigt diese Auffassung.

Zu Abs. 2 weist der Vertreter des *RVerkehrsmin.* darauf hin, daß von seinem Ministerium im Schreiben vom 10. Januar 1939¹² zur Klarstellung hinsichtlich der Entschädigung der Kleingärtner der einschränkende Zusatz vorgeschlagen wurde, „... für solche Kleingärtner, die die Zuweisung von Ersatzland beantragen“. Diese Einschränkung sei begründet, da nach Angabe der Stadt Berlin nur etwa 60 v. H. der umzusiedelnden Kleingärtner die Zuweisung neuen Gartenlandes beantragen. Das *RArb[eits]Min.*¹³ macht Bedenken geltend, weil es grundsätzlich Wert darauf legen muß, Kleingartenland im bisherigen Umfang zu erhalten. Präs. Zörner hält die Aufnahme des Zusatzes für unbedenklich. Der Vertreter des *Oberkdos der Wehrmacht* pflichtet dieser Auffassung bei.

Das *RVerkehrsMin.* verlangt ferner, daß der letzte Satz der von ihm mit seinem Schreiben vom 10. Januar 1939 vorgeschlagenen Fassung in den Entwurf aufgenommen wird: „Soweit der Träger eines Bauvorhabens Kleingartengelände in Anspruch nimmt, das der Stadt Berlin gehört, tritt die unentgeltliche Übereignung des Ersatzgeländes an diese in gleich großer Fläche an die Stelle der Entrichtung eines Kaufpreises“. Nach seiner Auffassung ist es nicht angängig, bei stadteigenem Land eine Entschädigung in bar zu zahlen und *daneben* Ersatzland zu stellen, vielmehr soll in diesem Falle ein unentgeltlicher Austausch von Fläche gegen Fläche vorgenommen werden. Der Vertreter des *GenRaulnsp.* glaubt diesem Vorschlag nicht zustimmen zu können, da nur wenig stadteigenes Land in Frage kommt und die Gefahr besteht, daß Austauschland außerhalb der festgelegten Grünflächenplanung angeboten wird. Das *RVerkehrsmin.* hält dem entgegen, daß etwa die Hälfte des von der RBahn zu erwerbenden Geländes der Stadt Berlin gehört. Er erklärt sich bereit, das vom GenBauInsp. erhobene Bedenken durch Einfügung des Zusatzes „als Dauerkleingartengelände geeigneten“ vor dem Wort „Ersatzgeländes“ auszuräumen. Jedenfalls muß an der geforderten Ergänzung in dem von ihm vorgeschlagenen Sinne unter allen Umständen festgehalten werden. Das *Oberkommando der Wehrmacht* und das *RPostMin.* treten dieser Auffassung in vollem Umfange bei.

⁹ In der Vorlage hier und im folgenden: Zoerner.

¹⁰ § 3 gleichlautend mit § 4-alt/§ 5-neu der in der Besprechung vom 16. 6. 1938 vereinbarten Fassung; s. ARH V, Nr. 141 Anm. 17.

¹¹ § 4 (1) entsprach § 2 (1) der Fassung vom Juni 1938; ebd. Anm. 7. Als Abs. 2 war neu eingefügt: „Zu den Kosten der Räumung von Kleingartenland gehören neben der Entschädigung der Kleingärtner auch die Herrichtungskosten des Ersatzlandes sowie der Erwerb desselben, soweit der Anschaffungspreis das 15-fache der Jahrespacht der Ersatzfläche (Dauerkleingartenland) übersteigt.“

¹² R 43 II/1188a, Bl. 146.

¹³ Vertreten durch RR Goldammer.

Die Frage soll seitens des GenBauInsp. nach Fühlungnahme mit der Stadt geklärt werden. Von dem Ergebnis wünscht der *Generalinsp. f. d. deutsche Straßenwesen*¹⁴ unterrichtet zu werden.

Zu § 5¹⁵: In Abs. 1 muß es in Zeile 4 „des“ statt „der“ heißen.

Die Umgrenzung des Begriffs „Kleinwohnung“ durch die Bestimmung des RArbMin. für die Übernahme von Reichsbürgschaften für den Kleinwohnungsbau vom 28. Februar 1934¹⁶ hält das RVerkehrsmin. für unzweckmäßig, da diese Begriffsbestimmung für die Errichtung von Neubauten geschaffen ist, während es sich hier um Altwohnungen handelt, auf die diese Begriffsmerkmale nicht passen. [...] ¹⁷ Das RArbmin. möchte grundsätzlich an dem durch die Bestimmung vom 28. Februar 1934 umrissenen Begriff der Kleinwohnung festhalten.

Zur Klärung der in § 5 Abs. 2 berührten Fragen ist zwischen dem GenBauInsp., dem RVerkehrsmin. und dem RArbMin. eine Besprechung für den 15. 3. 39 vorm. 11 Uhr vereinbart¹⁸.

Zu § 6¹⁹: Im letzten Abs. Zeile 3 wird „gehört“ ersetzt durch „gehören“.

Der GenBauInsp. wird nach Klärung der noch offenen Fragen mit tunlichster Beschleunigung eine Neufassung des Entwurfs aufstellen, der den Beteiligten zugeleitet werden soll²⁰.

K[aiser] 12/3.

¹⁴ Vertreten durch RR Hartmann.

¹⁵ § 5 ersetzte den bisher am hartnäckigsten umkämpften § 2 (2)-alt/§ 3-neu der im Juni 1938 verhandelten Fassung; s. ARH V, Nr. 141 Anm. 5 und 23. Er lautete nunmehr: „Der Generalbauinspektor kann denjenigen, für den ein öffentlicher oder privater Neubau bestimmt ist, verpflichten, die Restfinanzierung des Ersatzwohnungsbaues – mit Ausnahme des Ersatzes für Kleinwohnungen – bis zu 25% des Baukapitals als verzinsliches Darlehen an letzter Stelle zur Verfügung zu stellen. – Als Kleinwohnungen gelten hier Wohnungen im Sinne der Bestimmung des Reichsarbeitsministers für die Übernahme von Reichsbürgschaften für den Kleinwohnungsbau vom 28. Februar 1934.“

¹⁶ DRA vom 1./2. 3. 1934. Vgl. RAM an RMRk, 13. 1. 1939; R 43 II/1188a, Bl. 152.

¹⁷ Betr. die Größenbegrenzung von Kleinwohnungen nach Fläche oder Zimmerzahl.

¹⁸ Hierzu nichts ermittelt.

¹⁹ Entsprach inhaltlich dem § 6 der im Juni 1938 vereinbarten Fassung (ARH V, Nr. 141 Anm. 22) mit dem Unterschied, daß der RMRk als Vorsitzender eingesetzt und der PrFM nun ständiges Ausschußmitglied war. Neu war Abs. 3: „Ist die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, eine ihrer Gliederungen oder einer der ihr angeschlossenen Verbände beteiligt, so gehört [sic] auch der Stellvertreter des Führers und der Reichsschatzmeister der NSDAP dem Ausschuß an. Das Verfahren des Ausschusses regelt der Vorsitzende.“

²⁰ Am 15. 3. 1939 teilte der RVM mit, daß mit der Stadt Berlin eine Vereinbarung über die Kostenaufteilung bei Kreuzungsbauten erzielt sei, und am 12. 5. meldete GBl Speer den erfolgreichen Abschluß der Ressortverhandlungen; R 43 II/1188a, Bl. 181–189. Der Mitteilung Speers beigefügt war eine neue, nun endgült. Fassung der 3. VO zur Ausführung des Erlasses über einen Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt, welche der RMRk am 8. 6. den Ressorts zuleitete und, nachdem ein Widerspruch nicht mehr eingegangen war, am 1. 8. 1939 Hitler in Bayreuth zur Vollziehung unterbreitete (RGBl. I S. 1336): ebd. Bl. 190–223; Anhang, FV 268*. – Der Schlichtungsausschuß in Kostensachen wurde ausweislich der Akten erstmals im Mai 1942 vom RVM angerufen, jedoch nur vorsorglich für die Zeit nach dem Krieg; R 43 II/1187b, Bl. 109–113.

Zitierhinweis

Nr. 52 Referentenbesprechung in der Reichskanzlei vom 9. März 1939, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d052>